PROYECTO DE LEY

Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028

Adecúa el Presupuesto 2028 heredado (o el de 2027 prorrogado) a las prioridades del programa: asigna íntegro el Fondo de Bosques Nativos con fuente y cronograma, fija los gastos reservados de inteligencia en no más del 10 % del presupuesto de esos organismos sin ampliación salvo por ley, y protege las partidas de memoria, verdad y justicia, sin aumentar el gasto total.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios · Propuesta 58: Servicios de inteligencia controlados por el Congreso
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; iniciativa del Poder Ejecutivo por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros (arts. 75 inc. 8 y 100 inc. 6 de la Constitución Nacional); por práctica, Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

El presupuesto del primer año de gestión es el que aprobó, o dejó prorrogado, la administración anterior. El presente proyecto lo adecúa en tres puntos, sin aumentar el gasto total. Primero, asigna en forma íntegra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que la Ley 26.331 fija en no menos del 0,3 % del presupuesto nacional más el 2 % de los derechos de exportación agropecuarios y forestales: el proyecto de presupuesto para 2027 le asignaba unos 24.700 millones de pesos, cerca del 4 % de lo que manda la ley. Se financia con su recurso afectado, con las economías en gastos reservados y con reasignaciones identificadas, y se transfiere a las provincias en cuotas trimestrales con publicación de cada giro. Segundo, limita los gastos reservados de los organismos de inteligencia al 10 % del presupuesto de esos organismos, dispone que solo puedan ampliarse por ley y que los fondos no utilizados vuelvan al Tesoro, como anticipo de la reforma integral de la Ley 25.520. Tercero, protege de reducciones las partidas del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de los sitios de memoria y de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El primer presupuesto elaborado íntegramente con las reglas del programa será el de 2029.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley adecúa el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 a fin de asignar en forma íntegra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, fijar un tope a los gastos reservados de los organismos de inteligencia y proteger las partidas de memoria, verdad y justicia.

ARTÍCULO 2°.- Presupuesto alcanzado. Las disposiciones de la presente ley se aplican al Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 aprobado por la Ley N° [—] o, si este no se hubiera sancionado, al que rija en ese ejercicio en virtud del artículo 27 de la Ley N° 24.156. Las planillas anexas a la presente ley modifican los créditos y recursos de ese presupuesto, sin incrementar el total de gastos autorizado.

Capítulo II – Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos

ARTÍCULO 3°.- Asignación íntegra. Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, para el ejercicio 2028, el monto íntegro que resulta del artículo 31 de la Ley N° 26.331: las partidas no inferiores al cero coma tres por ciento (0,3 %) del presupuesto nacional previstas en su inciso a) y el dos por ciento (2 %) del total de los derechos de exportación de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal previsto en su inciso b), conforme a la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 4°.- Fuente de financiamiento. La asignación dispuesta en el artículo 3° se financia con:
a) los recursos del inciso b) del artículo 31 de la Ley N° 26.331, que tienen afectación específica;
b) las economías que resultan de la aplicación del Capítulo III de la presente ley;
c) la reasignación de los créditos de las jurisdicciones y programas que se identifican en la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 5°.- Cronograma de transferencias. Los recursos del Fondo se transferirán a las jurisdicciones locales conforme a los criterios de distribución del artículo 32 de la Ley N° 26.331, en cuatro (4) cuotas trimestrales iguales; la primera se transferirá dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley y las restantes, en los trimestres siguientes. La autoridad de aplicación de la Ley N° 26.331 publicará cada transferencia, con su monto y su destinatario, y la rendición de cuentas de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 6°.- Protección del Fondo. Los créditos asignados al Fondo por la presente ley no podrán reducirse mediante las reestructuraciones presupuestarias previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 ni mediante decisiones administrativas de distribución o modificación del presupuesto. El Fondo queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742.

Capítulo III – Gastos reservados

ARTÍCULO 7°.- Tope. Los créditos de carácter reservado o secreto asignados para el ejercicio 2028 a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional previsto en la Ley N° 25.520 no podrán superar el diez por ciento (10 %) del total de los créditos asignados a esos organismos en el mismo ejercicio. Redúcense esos créditos en la medida necesaria para cumplir el tope, conforme a la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 8°.- Prohibición de ampliación y reintegro. Durante el ejercicio 2028, los créditos de carácter reservado o secreto de los organismos de inteligencia solo podrán ampliarse por ley. Quedan excluidos de las reestructuraciones previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 y de las decisiones administrativas de modificación del presupuesto. Los fondos asignados con ese carácter que no se hubieran utilizado al cierre del ejercicio se reintegrarán al Tesoro nacional. Su rendición de cuentas ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, prevista en el artículo 37 de la Ley N° 25.520, es obligatoria y reservada.

Capítulo IV – Memoria, verdad y justicia

ARTÍCULO 9°.- Partidas protegidas. Decláranse partidas protegidas para el ejercicio 2028 las destinadas a:
a) el Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley N° 26.548);
b) la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Ley N° 25.457);
c) los sitios de memoria (Ley N° 26.691), incluidos su personal y su mantenimiento;
d) la tramitación de las causas por crímenes de lesa humanidad en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público Fiscal, que se identifican en la Planilla Anexa al presente artículo; su administración corresponde a esos órganos conforme a su autarquía.

ARTÍCULO 10°.- Alcance de la protección. Los créditos de las partidas protegidas no podrán ser inferiores a los previstos en el presupuesto alcanzado por el artículo 2° ni reducirse mediante las reestructuraciones previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 o mediante decisiones administrativas. Su cuota de compromiso y de devengado no será inferior a la proporción del crédito anual correspondiente a cada trimestre. La dotación de personal afectada a los sitios de memoria no podrá reducirse durante el ejercicio por decisión de la Administración.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Distribución. El Jefe de Gabinete de Ministros adecuará la distribución administrativa del presupuesto a lo dispuesto en la presente ley dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y regirá hasta el cierre del ejercicio 2028.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.